

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2487/2537

มูลนิธิ มัสยิด อัลฮุดา
มัสยิด ดารุสซุนนี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1364

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (2)

โจทก์ฟ้องขอแบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์รวมในส่วนของโจทก์ซึ่งโจทก์มีกรรมสิทธิ์อยู่ 6 ใน 12 ส่วน จำเลยทั้งหกให้การต่อสู้คดีโดยมิได้ฟ้องแย้งเข้ามาเพื่อขอแบ่งส่วนของตน เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าโจทก์และจำเลยทั้งหกเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทและต่างได้ครอบครองเป็นสัดส่วน ศาลยอมพิพากษาให้แบ่งที่ดินพิพาทตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายครอบครองได้ ไม่เป็นการพิพากษาเกินคำฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยทั้งหกเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 349 โจทก์ได้ครอบครองที่ดินบางส่วนตั้งแต่ก่อนได้รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว โดยใช้เป็นสถานที่ตั้งมัสยิดอัลฮุดาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยตลอด และใช้ที่ดินส่วนด้านทิศเหนือของที่ดินมัสยิดเป็นสุสานฝังศพสัปบุรุษสมาชิกของมัสยิด เมื่อเดือนตุลาคม 2529 จำเลยที่ 1 ซึ่งเคยใช้สุสานร่วมกันกับโจทก์ได้เข้ามารบกวนการครอบครอง โดยล้อมรั้วรอบสุสานครอบครองที่ดินส่วนที่เป็นสุสานของโจทก์ โจทก์ได้โต้แย้ง แต่จำเลยที่ 1 ก็ยังไม่รื้อถอนออกไปโจทก์จึงประสงค์ที่จะแบ่งแยกกรรมสิทธิ์

ที่ดินเฉพาะส่วนของโจทก์ออกจากโฉนดเลขที่ 349 โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยทั้งหกทราบแต่จำเลยทั้งหกเพิกเฉยไม่ยอมดำเนินการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกไปทำการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดเลขที่ 349 ให้โจทก์ 6 ใน 12 ส่วน โดยให้โจทก์ได้ส่วนที่โจทก์ครอบครองอยู่และให้จำเลยแต่ละคน คนละ 1 ใน 12 ส่วน

จำเลยทั้งหกให้การว่า โจทก์ไม่เคยครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินจำนวน 6 ใน 12 ส่วน ของที่ดินโฉนดดังกล่าว โจทก์คงครอบครองแต่เพียงที่ดินส่วนที่เป็นที่ตั้งมูลนิธิมัสยิดอัลฮูดาเท่านั้นที่ดินโฉนดเลขที่ 349 ยังมีที่ว่างและถนนซึ่งโจทก์กับจำเลยทั้งหมดใช้ร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2482 จนกระทั่งปัจจุบัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้แบ่งแยกที่ดินให้โจทก์ 6 ใน 12 ส่วน โจทก์มิได้ครอบครองสุสานพิพาท จำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์โดยเป็นสถานที่ฝังศพสัปบุรุษตลอดมา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์และจำเลยทั้งหกเป็นเจ้าของรวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 349 ตำบลหนองจอกฝั่งเหนือ อำเภอหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยส่วนของโจทก์มีอยู่ 20 ส่วน ใน 40 ส่วน จำเลยที่ 1 มีอยู่ 1 ส่วน ใน 40 ส่วน จำเลยที่ 2 มีอยู่ 1 ส่วน ใน 40 ส่วน จำเลยที่ 3 มีอยู่ 8 ส่วน ใน 40 ส่วน จำเลยที่ 4 มีอยู่ 1 ส่วน ใน 40 ส่วน จำเลยที่ 5 มีอยู่ 1 ส่วน ใน 40 ส่วน จำเลยที่ 6 มีอยู่ 8 ส่วน ใน 40 ส่วน ให้คู่ความตกลงแบ่งกันเองตามสัดส่วนดังกล่าว ถ้าหากการแบ่งตกลงกันไม่ได้ ให้ประมวลกันระหว่างคู่ความหรือมิฉะนั้นให้ขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกันตามส่วน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 6 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้แบ่งแยกที่ดินพิพาทตามที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ได้ครอบครองเป็นส่วนสัดส่วน ตามแผนผังเอกสารหมายเลข

จ.7 และ ล.7 ประกอบกัน โดยให้โจทก์ได้ส่วนแบ่งที่ดินพิพาทด้านติดคลองแสนแสบ ทางด้านทิศตะวันตกส่วนที่เป็นที่ตั้งอาคารมูลนิธิมัสยิดและสนามหญ้าทั้งหมด จำเลย ที่ 1 ได้ส่วนแบ่งทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารมัสยิดและสนามหญ้าหน้า มัสยิด โดยยึดแนวถนนเส้นที่ใช้เดินไปสุสานเป็นแนวแบ่งเขต และให้โจทก์ได้ส่วน แบ่งในที่ดินที่เป็นที่ตั้งของห้องประชุมและที่ทำละหมาด กับได้ส่วนแบ่งในสุสาน พิพาทร่วมกับจำเลยที่ 1 ฝ่ายละครึ่ง สำหรับที่ดินพิพาททางด้านลำซุ่มเห็ด ให้แบ่ง แยกที่ดินพิพาทตั้งแต่ทางด้านติดลำซุ่มเห็ดให้จำเลยที่ 6 ได้เนื้อที่ประมาณ 22 ไร่ และให้โจทก์ได้เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ โดยยึดถือแนวคันนาและทางเดินเท้าเป็นแนว แบ่งเขตกับให้จำเลยที่ 5 ที่ 4 และที่ 2 ได้ส่วนแบ่งในที่ดินพิพาทถัดจากที่ดินที่โจทก์ ครอบครองคนละประมาณ 3 ไร่ และจำเลยที่ 3 ได้ส่วนแบ่งในที่ดินพิพาทบริเวณที่ใช้ ปลูกล้วย ส่วนที่ติดกับคลองแสนแสบในส่วนที่เหลือจากการแบ่งให้โจทก์และจำเลยที่ 1 แล้ว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งหกขอแบ่งที่ดิน กรรมสิทธิ์รวมในส่วนของโจทก์ ซึ่งโจทก์มีกรรมสิทธิ์อยู่ 6 ใน 12 ส่วน จำเลยทั้งหก ให้การต่อสู้คดีโดยมิได้ฟ้องแย้งเข้ามาเพื่อขอแบ่งส่วนของตน การที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาให้แบ่งที่ดินให้แก่จำเลยทั้งหก จึงเป็นการพิพากษาเกินคำฟ้องนั้นเห็นว่า เมื่อทางพิจารณาได้ความว่าโจทก์และจำเลยทั้งหกเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาท และต่างได้ครอบครองเป็นสัดส่วน ศาลย่อมพิพากษาให้แบ่งที่ดินพิพาทตามสัดส่วนที่ แต่ละฝ่ายครอบครองได้ไม่เป็นการพิพากษาเกินคำฟ้อง

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>